

2094/2026

**Gesetz
zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein ¹**

Vom 30. September 2026

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
Zuständigkeit**

Für den Vollzug der Aufgaben der Landesregulierungsbehörde, die nicht nach Artikel 1 des Verwaltungsabkommens über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 7. September 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 342) auf die Bundesnetzagentur (im Folgenden: Organleiheabkommen) übertragen sind, ist beim für Energie zuständigen Ministerium die Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein eingerichtet. Zu ihren Aufgaben zählt insbesondere

1. die Wahrnehmung der Mitgliedschaft und Rechte der Landesregulierungsbehörde im Länderausschuss nach § 8 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 2009), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149), in Verbindung mit § 60a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 7. Juli

¹ Dieses Gesetz dient der Umsetzung

- der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27 (EU) vom 5. Juni 2019 (ABl. L 158 S. 125; 2020 ABl. L 15 S. 8), zuletzt geändert durch Richtlinie vom 13. Juni 2024 (ABl. L 1711 vom 26. Juni 2024)

- Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über gemeinsame Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/73/EG (ABl. L 2024/1788), zuletzt geändert durch Richtlinie vom 13. September 2023 (Abl. L 231 vom 20.09.2024, S. 1).

2005 (BGBl. I S. 1970, ber. S. 3621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. März 2026 (BGBl. I Nr. 84, S. 7),

2. die Rechtsaufsicht nach Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 des Organleiheabkommens über die Wahrnehmung der Tätigkeit nach § 54 Absatz 2 EnWG und die Wahrnehmung der sich aus der Organleihe ergebenden Aufsichtsfunktionen,
3. die Wahrnehmung der nicht der Bundesnetzagentur übertragenen verbleibenden Aufgaben der Landesregulierung nach dem EnWG und nach den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen und Festlegungen, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas Anderes bestimmt ist.

§ 2 Unabhängigkeit

(1) Die Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein übt ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig, insbesondere von allen politischen Stellen, und in eigener Verantwortung aus. Die Mitglieder entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein und ihren Mitgliedern ist es untersagt, im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Weisungen von Regierungsstellen oder anderen öffentlichen Einrichtungen einzuholen oder entgegenzunehmen. Der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein und ihren Mitgliedern dürfen sonstige Aufgaben nur in einem Umfang übertragen werden, der die sachgerechte Wahrnehmung der Aufgaben der Landesregulierungsbehörde nicht gefährdet. § 35 Absatz 1 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 389), bleibt für dienstliche Anordnungen und die Befolgung allgemeiner Richtlinien der Leitung der Regulierungsbehörde gegenüber den Mitgliedern der Regulierungsbehörde anwendbar. Die Regulierungsbehörde kann eine Geschäftsordnung zu ihrer Organisation, den Grundsätzen der Geschäftsverteilung und den Verfahrensabläufen erlassen.

(3) Die Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein und ihre Mitglieder üben ihre Aufgaben unparteiisch und unabhängig von Marktinteressen aus. Der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein und ihren Mitgliedern ist es untersagt, im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Weisungen von privaten Stellen, insbesondere von Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nummer 39 des EnWG, einzuholen oder entgegenzunehmen.

(4) Als Mitglieder der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein sind Personen ausgeschlossen, die

1. als Organmitglieder, Beschäftigte oder freiberufliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens im Sinne von § 3 Nummer 39 des EnWG tätig sind ,
2. als Mitglieder, Beschäftigte oder freiberufliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für einen Verband der Energiewirtschaft tätig sind oder
3. einem Parlament oder einer Regierung angehören.

Die §§ 81 und 81a des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243 ber. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juni 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025 Nr. 76), bleiben unberührt.

§ 3 Besetzung

Die Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein entscheidet durch ihre Leitung. Das Stimmrecht im Länderausschuss steht der Leitung als Mitglied im Länderausschuss zu; im Falle der Verhinderung der Leitung wird das Stimmrecht selbstständig durch das stellvertretende Mitglied im Länderausschuss wahrgenommen.

§ 4 Mitglieder

(1) Die oder der für Energie zuständige Ministerin oder Minister ernennt die Mitglieder der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein und bestimmt die Leitung sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter. § 2 Absatz 1 bleibt unberührt.

(2) Als Mitglied der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein können nur Personen berufen werden, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zum Land Schleswig-Holstein stehen und die für die Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse über Netzregulierung und Energiewirtschaft haben.

(3) Zur Leitung der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein kann nur eine Beamtin oder ein Beamter auf Lebenszeit beziehungsweise unbefristet eingestellte Beschäftigte ernannt werden, die oder der die Befähigung zum Richteramt besitzt oder die Laufbahnvoraussetzungen für den höheren Dienst erfüllt. Die Leitung der

Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein soll über Verwaltungserfahrung im Regulierungsbereich verfügen.

(4) Die Leitung der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein wird für eine Amtszeit von sieben Jahren ernannt. Eine einmalige Verlängerung der Amtszeit um sieben Jahre ist zulässig. Die Ernennung der weiteren Mitglieder der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein erfolgt für eine Amtszeit von fünf bis sieben Jahren. Eine Verlängerung der Amtszeit der weiteren Mitglieder der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein um fünf bis sieben Jahre ist zulässig. Bei der Ernennung der weiteren Mitglieder der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein ist durch eine entsprechende Bemessung der Amtszeiten dafür Sorge zu tragen, dass die Amtszeiten nicht zu demselben Zeitpunkt enden.

(5) Vor Ablauf seiner Amtszeit kann ein Mitglied der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein nur seines Amtes enthoben oder in ein anderes Amt versetzt werden, wenn

1. es dies beantragt,
2. es schriftlich zustimmt,
3. die Voraussetzungen von § 24 oder § 30 des Deutschen Richtergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 320, S. 11) vorliegen oder
4. das Mitglied aus dem der Ernennung zugrundeliegenden Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis ausscheidet.

(6) Die oder der für Energie zuständige Ministerin oder Minister übt die Dienstaufsicht über die Leitung und die weiteren Mitglieder der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein aus. § 2 Absatz 1 bleibt hiervon unberührt.

§ 5 Finanzierung

Die Haushaltsmittel der Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein werden im Einzelplan des für Energie zuständigen Ministeriums gesondert ausgewiesen. Bei der Bemessung der ausgewiesenen Haushaltsmittel ist sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein über eine zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessene personelle

und finanzielle Ressourcenausstattung verfügt. Die Regulierungsbehörde Schleswig-Holstein entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der ausgewiesenen Haushaltsmittel. Das für Energie zuständige Ministerium berichtet dem Landtag zur personellen und finanziellen Ausstattung der Landesregulierungsbehörde.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. September 2026

Daniel Günther
Ministerpräsident

Tobias Goldschmidt
Minister
für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur